

PRÁTICA PROCESSUAL TRIBUTÁRIA

7ª Aula – Execução Fiscal

Da CDA à satisfação do crédito tributário

Petição inicial • sujeitos • citação • garantia • penhora • responsabilidade • suspensão • prescrição intercorrente

Prof.^a Ma. Marcilene Andrade | 21/09/2026

Onde Estamos?

Nas aulas anteriores:

01

Fato gerador

02

Obrigação tributária

03

Lançamento

04

Crédito tributário

05

Processo administrativo

06

Constituição definitiva

07

Inscrição em dívida ativa

08

CDA

Agora:

CDA → EXECUÇÃO FISCAL

Como o Estado realiza judicialmente um crédito tributário não pago?

- ❑ A execução fiscal é o instrumento processual pelo qual o Estado converte o crédito inscrito em dívida ativa em satisfação patrimonial efetiva.

O Que É Execução Fiscal?

É o procedimento judicial destinado à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública.

Disciplina principal

Lei nº 6.830/1980 – **LEF**

Regula especificamente o procedimento de cobrança judicial da dívida ativa.

Aplicação subsidiária

Código de Processo Civil

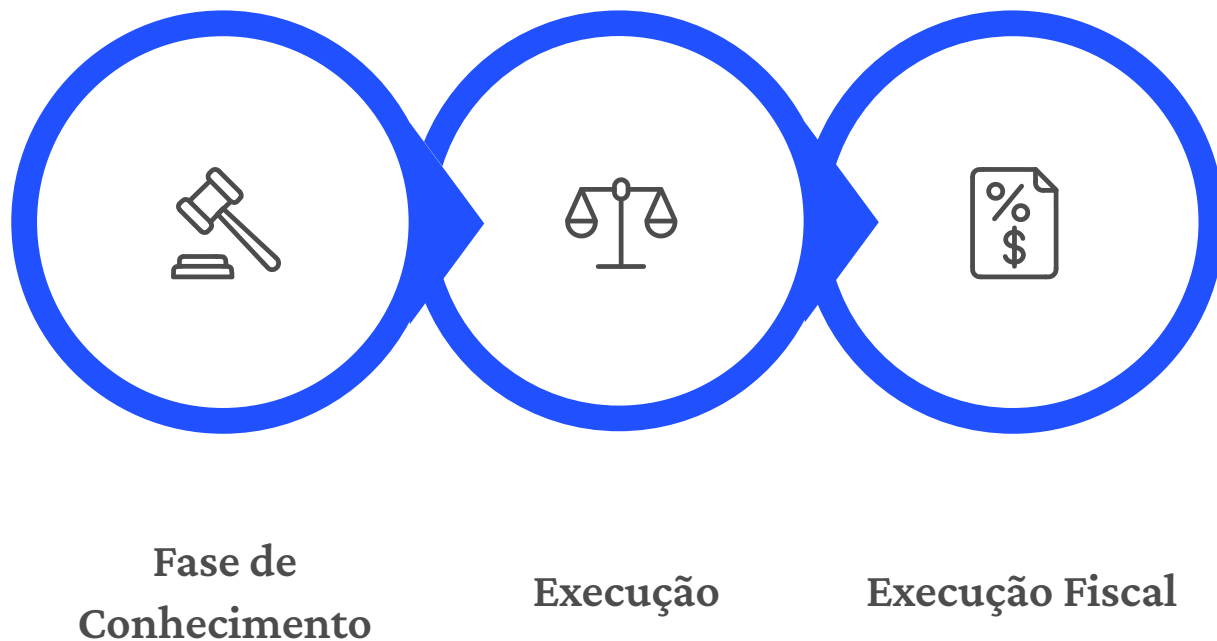
Aplica-se nas lacunas da LEF, de forma complementar e subsidiária.

Característica fundamental

Não se discute inicialmente a constituição de um novo crédito. O Estado ingressa em juízo **afirmando possuir um crédito já constituído e inscrito em dívida ativa.**

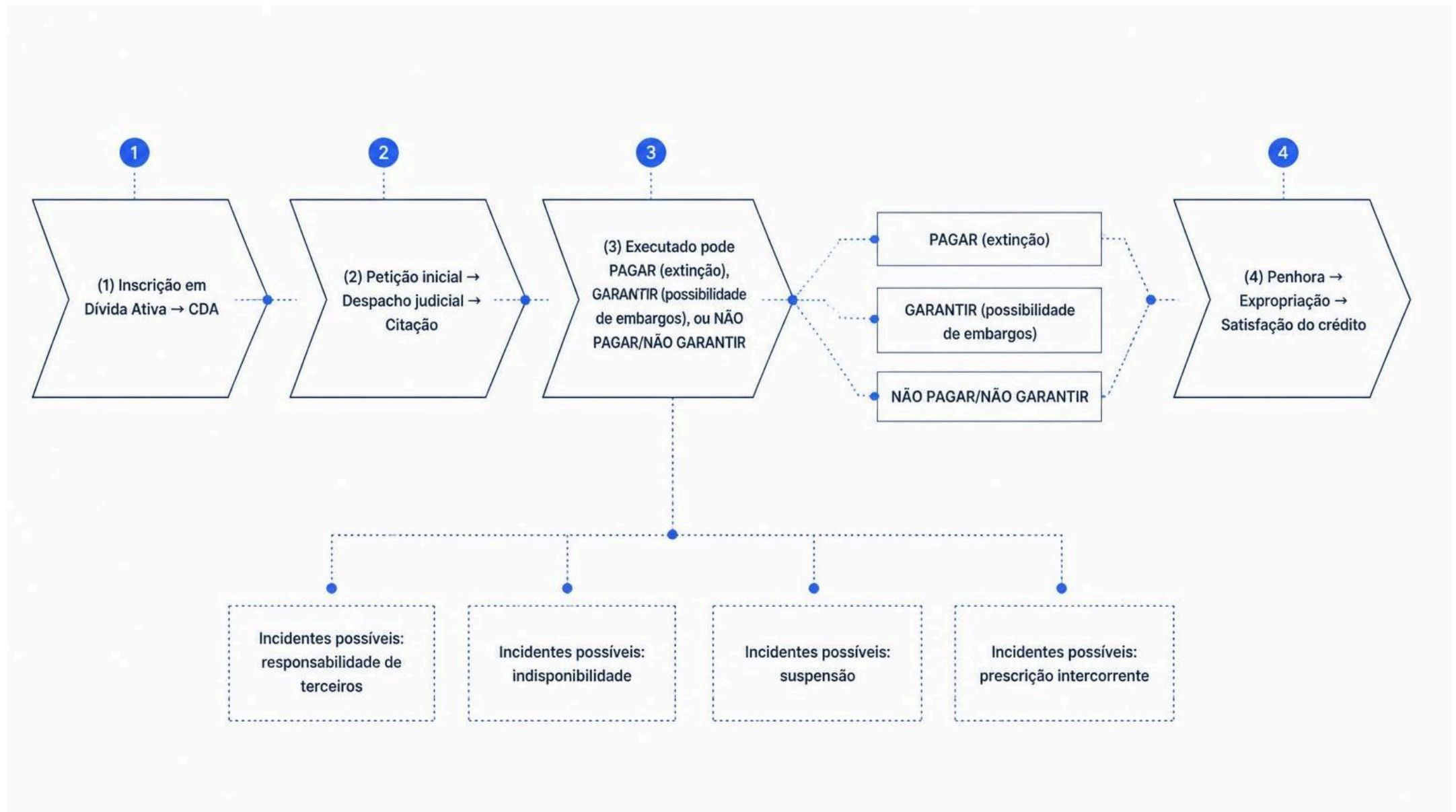
O ponto de partida é, portanto, a existência de um título executivo extrajudicial: a Certidão de Dívida Ativa.

A Lógica da Execução



Por isso, compreender a CDA é indispensável para compreender a execução fiscal. Enquanto na fase de conhecimento o juiz investiga a existência do direito, na execução parte-se da premissa de que o título executivo já o representa — cabendo ao processo apenas realizar materialmente o crédito nele contido.

Fluxograma da Execução Fiscal



Durante esse percurso podem surgir incidentes relevantes: **responsabilidade de terceiros** • **indisponibilidade** • **suspensão** • **prescrição intercorrente**. O domínio desse fluxo é essencial para o diagnóstico processual correto.

PARTE I

Início da Execução

Petição inicial • título executivo • CDA

Petição Inicial

A execução começa por iniciativa da Fazenda Pública. A petição inicial é mais simples que a do procedimento comum, em razão da existência prévia do título executivo.

1

Juiz a quem é dirigida

Identificação do órgão jurisdicional competente.

2

Pedido

Satisfação do crédito inscrito em dívida ativa.

3

Requerimento de citação

Para que o executado pague ou garanta a execução.

Documento fundamental

CDA

Certidão de Dívida Ativa

A simplicidade da petição inicial decorre da existência prévia do título executivo. A CDA instrui a inicial e confere presunção de certeza, liquidez e exigibilidade ao crédito.

Modelo Simplificado da Inicial

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA ____ VARA DA FAZENDA PÚBLICA/EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE ____

MUNICÍPIO DE ____, pessoa jurídica de direito público interno, por seu representante judicial, com fundamento na Lei nº 6.830/1980, propõe **EXECUÇÃO FISCAL** em face de ALFA LTDA., inscrita no CNPJ nº ____, pelos fundamentos seguintes:

A Executada possui débito regularmente inscrito em dívida ativa, representado pela CDA nº ____, anexa, no valor atualizado de R\$ ____.

Requer:

1 Citação

A citação da executada para, no prazo legal, pagar a dívida ou garantir a execução.

2 Prosseguimento

Não ocorrendo pagamento ou garantia, o prosseguimento dos atos executivos e constritivos cabíveis.

3 Satisfação integral

Ao final, a satisfação integral do crédito.

 Modelo didático e simplificado. A atuação concreta deve observar o ente exequente, sistema eletrônico e legislação aplicável.

PARTE II

Sujeitos da Execução

Exequente • executado • polo ativo • polo passivo

Quem É o Exequente?

A execução fiscal é proposta pela **Fazenda Pública credora**. No âmbito tributário, o polo ativo é ocupado pelo ente titular do crédito regularmente inscrito em dívida ativa.

União

Tributos federais: IR, IPI, CSLL, PIS, COFINS, entre outros.

Estados e DF

Tributos estaduais: ICMS, IPVA, ITCMD, entre outros.

Municípios

Tributos municipais: ISS, IPTU, ITBI, entre outros.

Demais hipóteses

Outras entidades legalmente abrangidas pela LEF conforme a hipótese.

Polo ativo: credor do crédito regularmente inscrito em dívida ativa.

Quem Pode Ser Executado?

A LEF contempla, conforme a hipótese legal, um amplo rol de sujeitos passivos da execução fiscal:

→ Devedor

O sujeito passivo direto da obrigação tributária.

→ Fiador

Aquele que prestou garantia pessoal ao crédito.

→ Espólio e Massa

Nas hipóteses de falecimento ou falência do devedor.

→ Responsável tributário

Terceiro a quem a lei atribui responsabilidade pelo crédito.

→ Sucessores

Nas hipóteses de sucessão empresarial ou causa mortis.

Atenção

Responsabilidade tributária **não se presume** apenas porque determinada pessoa possui relação econômica ou societária com o devedor.

É preciso identificar o **fundamento legal da responsabilidade** em cada caso concreto.

PARTE III

Responsabilidade de Terceiros

Art. 135 do CTN • Súmula 430 STJ • Redirecionamento

A Dívida da Empresa É Automaticamente do Sócio?

NÃO.

Esta é uma das confusões mais frequentes na prática tributária.

Por quê?

Pessoa jurídica e sócio possuem **personalidades e patrimônios distintos**. O mero inadimplemento tributário da sociedade não gera, por si só, responsabilidade pessoal do sócio-gerente.

STJ – Súmula 430: A jurisprudência do STJ afasta a responsabilização do sócio fundada apenas no inadimplemento da sociedade.

O inadimplemento é consequência — não causa — da responsabilidade. A causa deve ser um fato juridicamente apto, previsto em lei.

Art. 135 do CTN

Pode haver responsabilidade pessoal, nas hipóteses legais, por obrigações resultantes de atos praticados com:

Excesso de poderes

Atos praticados além dos limites conferidos pelo contrato social ou estatuto.

Infração de lei

Conduta que viola diretamente disposição legal, incluindo dissolução irregular.

Infração ao contrato social ou estatuto

Descumprimento das normas internas que regem a sociedade.

Ser sócio ≠ ser automaticamente responsável tributário

Pergunta correta: Existe fato juridicamente apto a justificar a responsabilização pessoal?

Redirecionamento da Execução

Durante a execução pode surgir pedido para que terceiro passe a responder pelo crédito. Trata-se do **redirecionamento**.



⚠ Redirecionamento não pode ser tratado simplesmente como consequência da inexistência de bens. É necessário verificar os pressupostos jurídicos da responsabilidade — especialmente a ocorrência de dissolução irregular ou outro fato previsto no art. 135 do CTN.

Citação

LEF, art. 8º • prazo de 5 dias • efeitos processuais e tributários

Citação do Executado

Recebida a execução — **LEF, art. 8º** — o executado é citado para, em **5 dias**:

PAGAR

Satisfação imediata do crédito executado.



GARANTIR A EXECUÇÃO

Vinculação de patrimônio suficiente, abrindo possibilidade de defesa.

A LEF prevê disciplina própria para a citação, inclusive **postal** e, nas hipóteses legais, por **oficial de justiça** ou **edital**.

Efeito tributário relevante

O **despacho judicial que ordena a citação** constitui marco interruptivo da prescrição nos termos da legislação vigente.

Este efeito é de grande importância prática: a interrupção retroage à data da propositura da ação quando o despacho é proferido.

O Que o Executado Pode Fazer?

Após a citação, quatro caminhos se abrem ao executado:

1

PAGAR

Satisfaz o crédito. Extinção da execução.

2

GARANTIR A EXECUÇÃO

Permite discutir a cobrança pelos instrumentos próprios — especialmente os Embargos à Execução Fiscal.

3

NÃO PAGAR NEM GARANTIR

Poderão seguir atos de constrição patrimonial: penhora e expropriação.

4

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Em hipóteses específicas, questionar matéria admissível sem garantia prévia.



A exceção de pré-executividade será aprofundada na próxima aula.

PARTE V

Garantia da Execução

LEF, art. 9º • modalidades • função processual

O Que Significa Garantir?

Garantir a execução significa **vincular patrimônio ou garantia suficiente** à satisfação do crédito executado.

LEF – art. 9º: Entre as possibilidades:



Depósito em dinheiro

Modalidade mais líquida e preferencial para a Fazenda.



Fiança bancária

Garantia emitida por instituição financeira em favor do executado.



Seguro garantia

Modalidade expressamente prevista na legislação vigente.



Nomeação de bens à penhora

Bens do executado ou de terceiro aceitos nos termos legais.

Por Que a Garantia É Importante?

Para a Fazenda

Preserva a possibilidade de satisfação do crédito, assegurando que o patrimônio vinculado estará disponível ao final da execução.

Para o Executado

É relevante para o exercício da defesa típica mediante **EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL**.

A garantia é, em regra, pressuposto para o manejo dos embargos — instrumento de defesa mais amplo disponível ao executado.

Regra fundamental: Execução garantida → abre-se a possibilidade dos embargos, observados os requisitos legais.

 A próxima aula aprofundará Embargos × Exceção de Pré-executividade.

PARTE VI

Penhora

LEF, art. 11 • ordem preferencial • efetividade x menor onerosidade

Se Não Houver Pagamento Nem Garantia...

PENHORA

Ato de constrição destinado a vincular determinado bem à execução.

O que é e para que serve?

A execução poderá avançar sobre o patrimônio do executado. A penhora tem por objetivo **permitir futura satisfação do crédito por meio da expropriação patrimonial**.

A LEF dispõe que, ausentes pagamento e garantia, a penhora pode atingir bens do executado, ressalvados os **absolutamente impenhoráveis**.

Ordem da Penhora

LEF – art. 11: A lei estabelece ordem preferencial para a penhora de bens.

1	Direitos e ações
2	Móveis e Veículos
3	Navios e aeronaves
4	Imóveis
5	Pedras e metais preciosos / Títulos
6	 Dinheiro — preferencial

☐ O contribuinte **não** possui direito absoluto de escolher o bem que sofrerá a penhora. A ordem legal deve ser observada, salvo justificativa concreta.

Efetividade × Menor Onerosidade

Aqui surge uma **tensão típica da execução** que o advogado deve saber diagnosticar e argumentar.

Fazenda Pública

A execução deve produzir resultado. O crédito público tem presunção de legitimidade e deve ser satisfeito de forma efetiva.

Executado

A execução deve ocorrer, quando possível, por meio menos gravoso. O princípio da menor onerosidade protege o devedor de constrições desnecessariamente prejudiciais.

Não existe resposta automática. Devem ser considerados:

Suficiência da garantia

Liquidez

Facilidade de realização

Prejuízo concreto

Comportamento processual das partes

Penhora On-line

Na prática contemporânea, a busca de ativos financeiros possui enorme relevância. O Judiciário dispõe de sistemas eletrônicos para pesquisa e constrição patrimonial.

Atenção do advogado: nem todo valor localizado será necessariamente penhorável.

→ **Titularidade**

Os recursos pertencem efetivamente ao executado?

→ **Natureza dos recursos**

São de natureza salarial, previdenciária ou outra impenhorável?

→ **Hipóteses de impenhorabilidade**

Verificar as exceções legais aplicáveis ao caso.

→ **Excesso de bloqueio**

O valor bloqueado é proporcional ao crédito exequendo?

→ **Eventual substituição**

Possibilidade de substituição por garantia mais adequada.

Pergunta essencial:

Encontrar dinheiro significa necessariamente poder mantê-lo bloqueado?

NÃO.

A análise jurídica da penhorabilidade é indispensável mesmo após a localização dos ativos.

PARTE VII

Indisponibilidade de Bens

CTN, art. 185-A • pressupostos • distinção da penhora

Penhora ≠ Indisponibilidade

São institutos **diferentes**, com pressupostos, efeitos e fundamentos legais distintos.

PENHORA

Incide sobre **bem determinado** e o vincula à execução. É ato de constrição específico, que recai sobre patrimônio individualizado.

INDISPONIBILIDADE

Restringe o **poder de disposição patrimonial** nas hipóteses legalmente previstas. Tem caráter mais amplo e genérico.

No campo tributário — CTN, art. 185-A:

A indisponibilidade patrimonial possui **pressupostos próprios** que devem ser rigorosamente verificados antes de sua decretação.

Atenção

Não deve ser utilizada automaticamente apenas porque existe dívida tributária.

Indisponibilidade: Raciocínio Prático

Antes de requerer ou analisar a indisponibilidade, o advogado deve percorrer o seguinte raciocínio:

1 O devedor foi regularmente citado?

A citação válida é pressuposto processual fundamental.

2 Não pagou nem apresentou bens?

A inércia do executado é condição para o avanço das medidas constritivas.

3 Foram observados os pressupostos legais?

Localização e constrição patrimonial devem seguir o rito legal antes da indisponibilidade.

4 A medida é juridicamente cabível e proporcional?

A indisponibilidade não deve exceder o necessário à satisfação da dívida.

 **Princípio importante:** A indisponibilidade não deve exceder o necessário à satisfação da dívida. Proporcionalidade é requisito implícito.

Suspensão e Prescrição Intercorrente

LEF, art. 40 • Súmula 314 STJ • Tema Repetitivo 566

E Se Não Encontrarmos o Devedor ou Bens?

LEF – art. 40

Se não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens penhoráveis, o processo entra na **sistemática de suspensão da execução** prevista na LEF.

Por quê existe essa sistemática?

Porque não há como desenvolver indefinidamente atos executivos sem devedor localizado ou patrimônio útil à execução.

O sistema jurídico não admite a perpetuação de processos sem perspectiva de satisfação — daí a necessidade de um mecanismo de controle temporal.

O Que É Prescrição Intercorrente?

É a prescrição que pode ocorrer **durante o curso da execução fiscal**, quando presentes os pressupostos legais.

Prescrição antes da execução

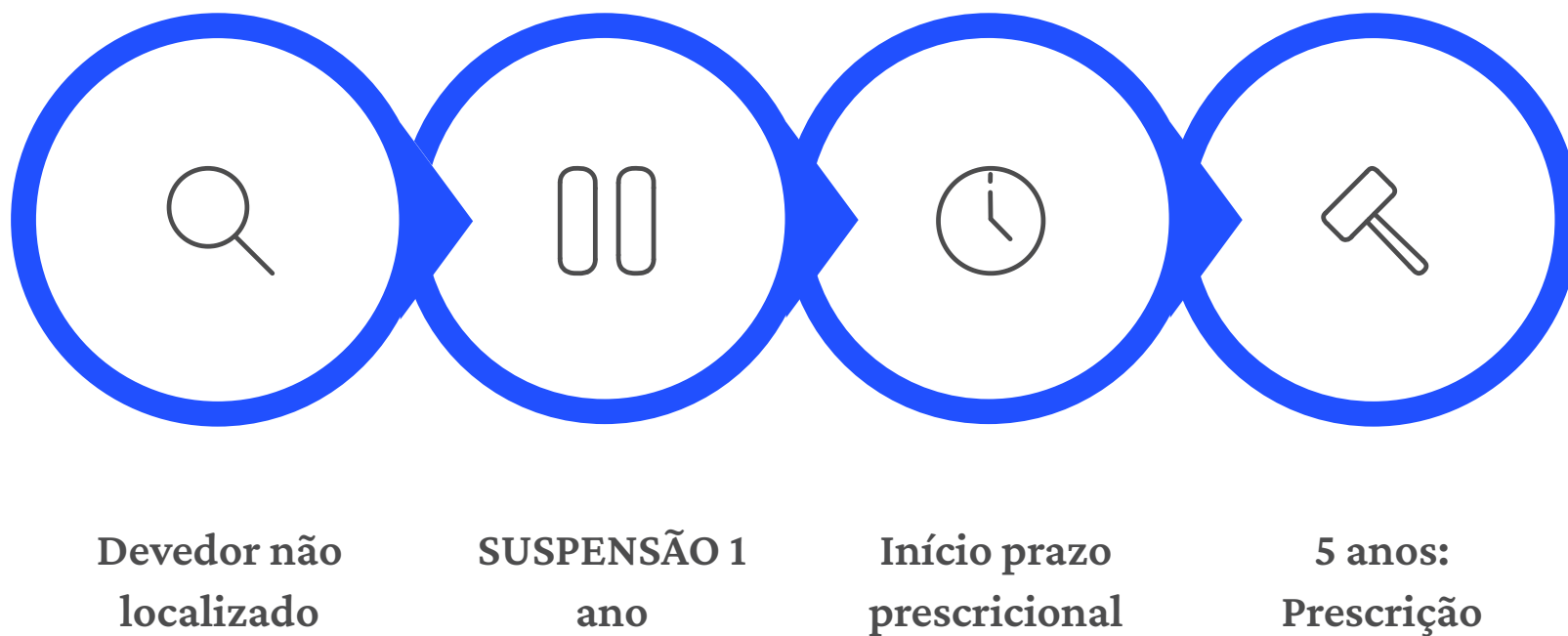
Questão relativa ao **prazo para cobrança judicial** do crédito tributário.
Ocorre antes do ajuizamento da ação.

Prescrição intercorrente

Ocorre **no curso de execução já ajuizada**. Pressupõe processo em andamento, mas paralisado por ausência de devedor ou bens.

Função: Evitar a perpetuação indefinida de execuções sem perspectiva útil de satisfação. O processo não pode ser mantido aberto indefinidamente como instrumento de pressão.

Art. 40 da LEF: Fluxo Didático



Esse é o esquema sintetizado pela **Súmula 314 do STJ**: iniciado o prazo de suspensão do art. 40 da LEF, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir após o período de um ano de suspensão, independentemente de pronunciamento judicial.

Cuidado: O Prazo Não Depende de um "Pedido" da Fazenda

Tema Repetitivo 566 – STJ

O STJ definiu que o prazo de um ano do art. 40 começa **automaticamente** quando a Fazenda toma ciência:

Não localização do devedor

A ciência da Fazenda sobre a ausência do devedor é o marco inicial.

Inexistência de bens penhoráveis

A ciência sobre a ausência de patrimônio útil também deflagra o prazo.

O juiz deve declarar a suspensão, mas a contagem **não fica subordinada a pedido da Fazenda** ou a uma decisão capaz de postergar artificialmente o termo inicial.

Ideia para memorizar:

A execução fiscal **não pode permanecer indefinidamente sem solução.**

O sistema do art. 40 da LEF é um mecanismo de controle temporal que opera independentemente da vontade das partes.

PARTE X

Modelo Prático

Pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente

Modelo: Pedido de Reconhecimento da Prescrição Intercorrente

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA ____ VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS

Execução Fiscal nº _____

EMPRESA X LTDA., já qualificada, por seu advogado, vem requerer o **RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE** pelos fundamentos seguintes:

A Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em _____. Desde então, transcorreram os períodos legalmente relevantes previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 sem localização de patrimônio útil.

Nos termos do art. 40 da LEF, da Súmula 314 e da orientação firmada pelo STJ no Tema 566, requer-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução.

 Modelo didático. No caso concreto, é indispensável reconstruir todos os marcos temporais e eventuais causas interruptivas relevantes.

Caso Prático: Execução Contra Ômega Ltda.

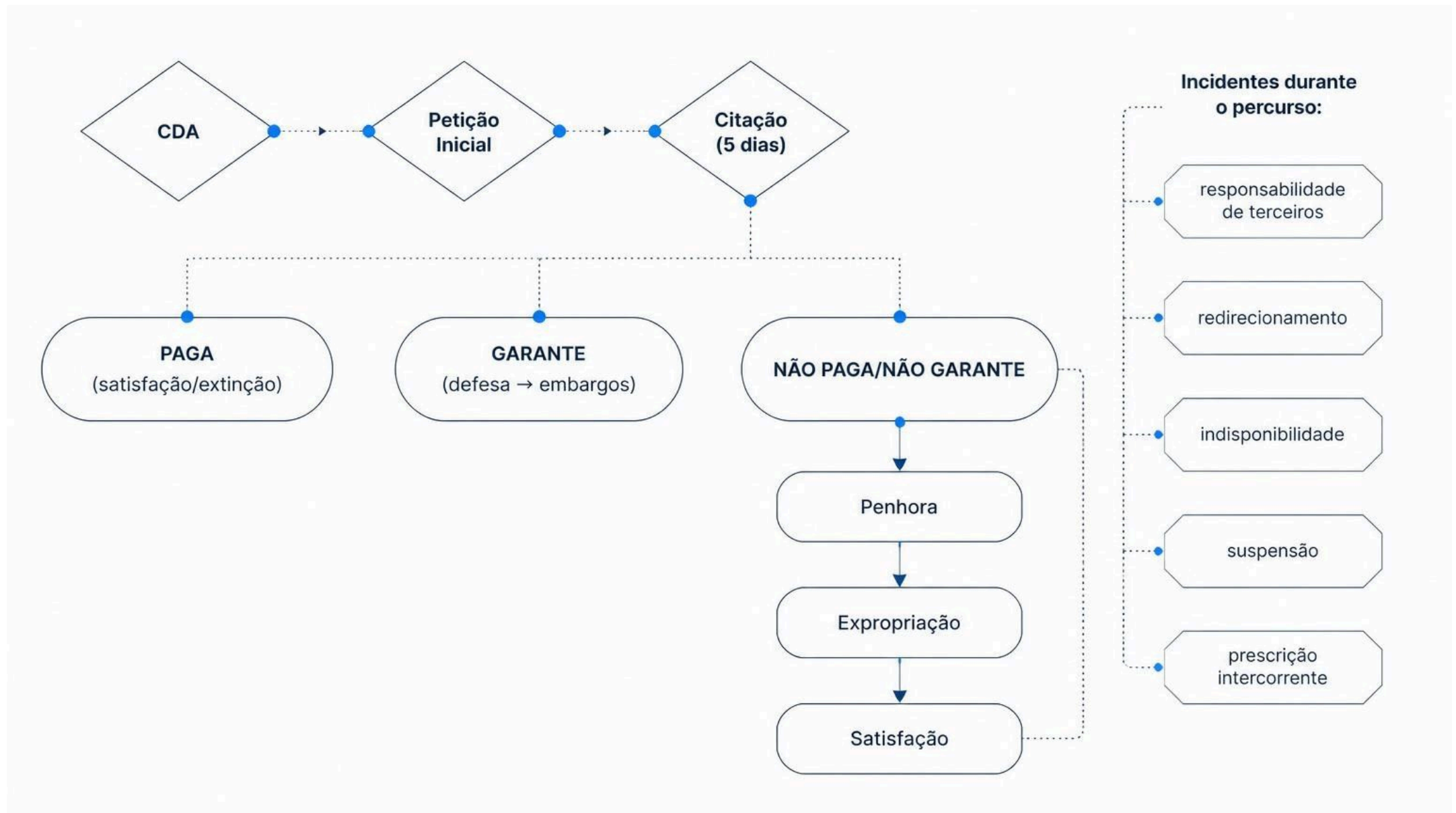
O Município ajuíza execução fiscal contra **Ômega Comércio Ltda.**, instruída com CDA no valor de **R\$ 600.000,00**. A empresa é citada e não paga. A Fazenda requer bloqueio de valores, mas nenhuma quantia é localizada. Também não são encontrados imóveis. Posteriormente, a empresa deixa de funcionar no endereço cadastral.

A Fazenda requer: (1) redirecionamento ao sócio-administrador; (2) indisponibilidade de seus bens; (3) prosseguimento da execução.

Questões:

- 1 A ausência de bens da empresa autoriza automaticamente o redirecionamento?
- 2 Qual fato adicional será juridicamente relevante?
- 3 O mero inadimplemento gera responsabilidade do sócio?
- 4 Penhora e indisponibilidade são equivalentes?
- 5 Se nenhum patrimônio for localizado, o que acontece com a execução?
- 6 Em que momento poderá surgir discussão sobre prescrição intercorrente?

Síntese: O Mapa da Execução Fiscal



Durante esse percurso: **responsabilidade de terceiros • redirecionamento • indisponibilidade • suspensão • prescrição intercorrente**

Pergunta:

Diante de uma execução fiscal, qual deve ser a primeira preocupação do advogado: apresentar uma peça ou diagnosticar em que ponto da execução o processo se encontra?

Resposta: Diagnosticar primeiro.